



# 2026년 8월 조세

한여름의 열기가 정점에 달하는 8월, 무더위로 지치기 쉬운 계절이지만, 가을의 시작을 알리는 입추(7일)와 막바지 더위의 고비인 말복(14일)이 자리한 달이기도 합니다. 건강 잘 챙기시길 바라며 대표님과 담당님께 8월 조세뉴스를 전합니다.

<김경순 세무사와 직원 일동 올림>

## 1. 8월의 세무일지

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10일<br>(월) | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7월분 매출 세금계산서 발급 기한(지연발급 시 1%, 미발행 시 2%의 가산세 부과)</li> <li>○ 7월분 원천징수세액 납부(반기별 납부 사업자 제외, 소법 §127~128, 법법 §73)</li> <li>○ 7월분 국민연금·건강보험료·고용보험료·산재보험료 납부</li> <li>○ 7월분 급여 종업원분 주민세((월 급여 - 공제액) × 0.5%) 신고·납부 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 면세점: 최근 1년간 종업원 급여총액의 월평균 금액이 1억 8천만 원 미만 시</li> <li>▶ 공제액: 중소기업특별세액 공제액(지세법 §84-5, 지세령 §84-2 ②)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18일<br>(화) | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고용보험·산재보험료 근로내용확인신고</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25일<br>(화) | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2026년 7월 폐업자 부가가치세 확정 신고·납부</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 31일<br>(월) | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 법인세 중간예납기한(12월말 결산법인)</li> <li>○ 주민세 재산분 납부: 사업장 연면적 330㎡ 초과 시 1㎡당 250원(지법 §80~84).</li> <li>○ 주민세 균등분 납부: 5만원~20만원(지법 §80~84).</li> <li>○ 부가가치세 간이과세 포기 또는 적용 신고(부법 §70)</li> <li>○ 6월 폐업자 지급명세서 제출</li> <li>○ 6월분 양도소득세(기타자산해당 주식 포함), 5월분 증여세, 2월분 상속세 신고·납부</li> <li>○ 상반기분 비상장주식양도에 대한 양도소득세 및 증권거래세 신고·납부</li> <li>○ 5월 중 이민 등 국외전출★하는 대주주의 주식양도 간주에 대한 양도소득세 신고·납부(소법 §118-15 ②)</li> <li>○ 성실신고확인서 제출 사업자의 소득세 분납기한</li> <li>○ 7월 일용근로소득 지급명세서 제출 (소법 §164, §164- 3)</li> <li>○ 7월 사업소득자(3.3%)와 인적용역 해당 기타소득자의 간이 지급명세서 제출</li> <li>○ 전월 사업장 제공자 과세자료 제출★★(대리운전, 소포배달 간병용역 파출용역 골프장 경기 보조용역 등)</li> </ul> |

★ 전출일 전 10년 중 5년 이상 국내에 주소를 둔 주주이며 실제 양도시 정산함.

★★자료제출 시 소득세 또는 법인세에서 1인당 500원씩 최대 200만 원 세액공제(조특령 §104-29)

## 2. 조세뉴스(부동산 조사로 추징한 세금 731억 원)

아파트 등 부동산 조사로 확인된 탈루세금(731억 원 중 318억 원의 세금을 추징) 유형 중 일부를 소개합니다.

- ① 다주택자인 甲은 저가아파트를 지인에게 **명의만 형식상 이전**하고 **최종 1주택인 고가아파트를 비과세 적용해 신고** → 국세청은 **비과세 취소** 및 양도차익 추징하고 검찰에 고발
- ② 다주택자 甲은 다가구주택의 **건물만 동생에게 형식상 양도**하고(토지는 甲명의) 월세를 계속 본인이 받는 등 실질 소유자 행세 및 최종 1주택인 고가아파트를 비과세 적용해 신고 → 국세청은 **비과세 취소** 및 양도차익 추징하고 벌금부과 등
- ③ 무직인 40대 甲은 부모자금으로 고가아파트에 고액 월세 및 생활비 등 지출 → 증여세 13억 원 추징

## 3. 8월 말까지 법인세 중간예납 ※개인은 11월 말일

1) 법인세 중간예납세액: 다음 1호와 2호 중 **선택**. 다만, 무신고 시에는 1호임(법인법 §63)

1호 : 법인은 2025년 귀속 법인세액의 1/2

2호 : 당기 6개월분을 결산하고자 하는 경우

2) 중간예납 의무가 없는 법인:

- ① 2025년 귀속 법인세액의 1/2 이 **50만 원** 미만인 중소기업(전기 결손이라서 산출세액이 없는 경우 포함. 사전-2019-법령해석법인-0416, 2019.08.21)
- ② 2026년도 중 신설법인
- ③ 당기에 사업수입금액이 없는 법인

## 4. 2026년 상반기 주식 양도분 양도소득세 및 증권거래세 신고

상반기 중에 다음의 주주가 주식을 양도한 경우, 8월 말일까지 양도소득세와 증권거래세를 신고해야 합니다.

- ① **상장법인의 대주주\***
- ② **상장법인의 소액주주**라도 장외에서 주식을 양도한 경우



| *상장법인 대주주 구분 | 코스피      | 코스닥      | 코넥스      |
|--------------|----------|----------|----------|
| 지분율          | 1% 이상    | 2% 이상    | 4% 이상    |
| 또는 시가총액      | 50억 원 이상 | 50억 원 이상 | 50억 원 이상 |

③ 비상장법인의 주주 다만 소액주주가 K-OTC 에서 주식을 양도한 경우는 과세제외

- 1) K-OTC : Korea-Over The Counter 금융투자협회가 운영하는 비상장주식 거래시장
- 2) 소액주주 : 대주주(지분율 4% 이상 또는 시가총액 10억 원 이상) 아닌 주주

## 5. 직장 건강보험료 피부양자가 가능한 조건(국민건강보험법 규칙 제2조)

직장건강보험가입자의 피부양자는 배우자, 직계존속(조부모, 외조부모), 직계비속(미혼자녀, 부양하는 손자녀), 형제·자매(형제자매는 다음 중 하나에 해당 : 장애인, 30세 미만, 65세 이상, 장애인, 국가유공자, 보훈대상 상이자 등), 배우자의 직계존속, 직계비속까지를 말하며 그 조건은 다음 표와 같습니다.

| 소득조건*                                      |                                           | 재산조건                    | 피부양자 여부 | 별표1-2 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------|-------|
| 1                                          | 이자, 배당, 사업, 근로, 연금, 기타 소득 합계액이 2천만원 초과자는  | 재산규모 관계없이               | 불가능     | 1호 가목 |
| 2                                          | 사업자등록 + 사업소득이 1원 이상 (장애인 등은 500만 원초과)자는   | 재산규모 관계없이               | 불가능     | 1호 나목 |
| 3                                          | 주택임대업자는 소득규모관계 없이                         | 재산규모 관계없이               | 불가능     | 1호 나목 |
| 4                                          | 사업자등록이 안 되어 있고 + 사업 소득 500만 원 초과자는        | 재산규모 관계없이               | 불가능     | 1호 나목 |
| 5                                          | 소득(이자, 배당, 사업, 근로, 연금, 기타)금액과 무관하게        | 재산세 과표 9억 원 초과자는        | 불가능     | 2호 가목 |
| 6                                          | 이자, 배당, 사업, 근로, 연금, 기타 소득 합계액이 1천만원 이하이고  | 재산세 과표 5.4억 원~9억 원이하 자는 | 가능      | 2호 가목 |
| 7                                          | 이자, 배당, 사업, 근로, 연금, 기타 소득 합계액이 2천만원 미만인면서 | 재산세과표 5.4억 원이하 자는       | 가능      | 2호 가목 |
| ※형제자매가 부양할 가족인 경우 위 5,6,7의 재산세 과표는 1.8억 원임 |                                           |                         |         |       |

※ 각각의 소득은 필요경비를 뺀 금액(예, 근로소득공제 연금소득공제 등)을 말하며 피부양자가 되려는 사람이 기혼자인 경우 부부 모두 위 요건을 충족해야 함(국민건강보험법 별표 1-2, 1호 라목).

## 6. 절세상식 : 무신고 상속재산, 양도소득세 부담 커진다

상속재산 규모가 상속세 과세 기준에 미달하더라도, 그 재산 중 부동산이 있다면 시가로 신고해 두는 것이 좋습니다. 그래야 향후 양도 시 취득가액을 인정받을 수 있습니다. 만약 무신고로 인해 세무서가 기준시가로 결정하게 되면 양도소득세 부담이 커질 수 있습니다. 따라서 이미 무신고 상태이면서 상속당시 시가를 알 수 있는 경우(상속당시 유사매매사례가액, 근저당에 의한 채권최고액 등)에는 기한 후 신고(시효 10년내)를 검토해 보시길 권합니다.

♣ 무더운 8월을 건강하게 보내시고, 9월에 다시 인사드리겠습니다. ♣